

INFORME DE ASESORÍA TRIBUTARIA

Portafolio Inmobiliario — 4 Propiedades

DFL2 · Airbnb · Promesa de Compra · Venta a Mediano Plazo

Fecha de emisión: 13 de May de 2026

Confidencial — Uso exclusivo del cliente

RESUMEN DEL PORTAFOLIO — 4 PROPIEDADES

El cliente persona natural posee 3 departamentos y tiene una promesa de compra sobre un cuarto. Su objetivo de mediano plazo es vender todas las propiedades para adquirir un departamento de uso personal.

#	Descripción	Costo	Financiamiento	Uso / Estado	DFL2	Adquisición
1	Dpto. DFL2 — Arriendo Airbnb	2.100 UF	Mutuaría	Arriendo amoblado (Airbnb)	✓ DFL2 1ª de 2	Actual
2	Dpto. DFL2 — Ñuñoa	Por determinar	Crédito hipotecario	A definir	✓ DFL2 2ª de 2 (límite alcanzado)	Actual
3	Dpto. — Ñuñoa (sin DFL2)	Por determinar	Por determinar	A definir	✗ Sin DFL2 (3ª propiedad)	2026

4	Dpto. — Promesa de compra (entrega 1er sem. 2029)	Por determinar	Por definir	Sin uso — pendiente entrega	✗ Sin DFL2 (4ª propiedad)	Promesa firmada
---	---	----------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------

■ **Alerta DFL2:** La Ley N°21.420 de 2022 limita el beneficio DFL2 a máximo 2 propiedades por persona natural. Las propiedades 3 y 4 no gozan de este beneficio. Sus arriendos siempre tributarán como renta de 1ª Categoría.

■ **Alerta habitualidad:** La venta de 4 propiedades en un período relativamente corto eleva el riesgo de que el SII califique al cliente como vendedor habitual de inmuebles, con potencial aplicación de IVA en las ventas y pérdida del INR de 8.000 UF.

PROPIEDAD 1

Departamento DFL2 — Arriendo Airbnb

Costo: 2.100 UF · Financiamiento: Mutuaria · DFL2 N°1

P1 — FICHA

DATOS CLAVE — PROPIEDAD 1

Clasificación	DFL2 — Propiedad N°1 de las 2 permitidas (Ley N°21.420)
Costo	2.100 UF (supera el tope de 2.000 UF para CEEC — no aplica crédito constructora)
Financiamiento	Mutuaria (mutuo hipotecario). Intereses deducibles como gasto necesario.
Uso actual	Arriendo temporal vía Airbnb → inmueble amoblado
Adquisición	Vigente — ya es propietario

P1 — IVA: AIRBNB = AMOBLADO = AFECTO A IVA

■ Arriendo amoblado (Airbnb) constituye hecho gravado Art. 8 g) DL 825 → IVA 19%

- **Obligación de ser contribuyente de IVA** e inscribirse en el SII.
- **Base imponible:** renta mensual MENOS 11% del avalúo fiscal anual ÷ 12 (deducción obligatoria, Ley N°21.210).
- **Documento:** debe emitir boleta o factura por cada período de arriendo.
- **Riesgo si no ha declarado IVA:** impuesto adeudado + intereses (1,5% mensual) + multas. Se recomienda revisar y regularizar con urgencia.

P1 — RENTA: NO ES INR (AMOBLADO)

Uso	INR DFL2	Impuesto Renta	IVA
Airbnb — amoblado (situación actual)	✗ No aplica	Sí — 1ª Cat. IDPC	Sí — Art. 8 g)
Si se arrendara sin amoblar	✓ Sí (DFL2 N°1)	No	No

✓ Los intereses del mutuo hipotecario (Mutuaria) son deducibles como gasto necesario contra la renta de 1ª Categoría. Reducen la base imponible del IDPC.

P1 — VENTA A MEDIANO PLAZO

Mayor valor — Propiedad 1 (PN sin contabilidad completa)	
Régimen	Art. 17 N°8 b) LIR
INR	Hasta 8.000 UF acumuladas globales (límite vitalicio compartido con P2, P3 y P4)
Condición plazo	Mínimo 1 año desde adquisición + venta a no relacionado → aplica INR
Si vende antes de 1 año	Impuesto Único Sustitutivo 10%, sin INR
Exceso sobre 8.000 UF	IUS 10% o IGC/IA a elección
IVA en la venta	No aplica si el cliente no es vendedor habitual. El SII califica.
Costo tributario	Precio adquisición reajustado por IPC + mejoras declaradas al SII

PROPIEDAD 2

Departamento DFL2 — Ñuñoa

Crédito Hipotecario · DFL2 N°2 (última permitida)

P2 — FICHA

DATOS CLAVE — PROPIEDAD 2	
Ubicación	Ñuñoa
Clasificación	DFL2 — Propiedad N°2 de 2 (con esta se agota el límite Ley N°21.420)
Financiamiento	Crédito hipotecario (banco)
Uso actual	Por definir
Adquisición	Vigente — ya es propietario

P2 — ESCENARIOS DE ARRIENDO

Escenario	IVA	Renta	Recomendación
No amoblado	No	INR — DFL2 (exento)	✓ Opción más eficiente: ingreso libre de impuesto
Amoblado / Airbnb	Sí — 19%	1ª Cat. IDPC	■ Pierde INR. Requiere inscripción IVA.
Sin arrendar	No	No	Sin impacto corriente

✓ Si se arrienda sin amoblar, los ingresos son 100% INR bajo DFL2. Es la segunda y última propiedad con este beneficio.

✓ Intereses del crédito hipotecario son deducibles solo si genera renta de 1ª Categoría (arriendo amoblado). Si el ingreso es INR, no hay deducción de gastos aplicable.

P2 — VENTA A MEDIANO PLAZO

Mayor valor — Propiedad 2	
Régimen	Art. 17 N°8 b) LIR — PN sin contabilidad completa
INR global	Compartido con P1, P3 y P4. Límite acumulado total: 8.000 UF de por vida.
Condición	Mínimo 1 año desde adquisición, venta a no relacionado

IVA en venta	No aplica si no es vendedor habitual
--------------	--------------------------------------

PROPIEDAD 3

Departamento — Ñuñoa (sin DFL2)

Adquirido en 2026 · 3ª Propiedad — sin beneficio DFL2

P3 — FICHA

DATOS CLAVE — PROPIEDAD 3	
Ubicación	Ñuñoa
Clasificación	SIN DFL2 — es la 3ª propiedad del cliente (Ley N°21.420 permite solo 2)
Adquisición	Año 2026 — ya es propietario
IVA en compra	Si compró a constructora/inmobiliaria habitual, pagó IVA. Como PN sin empresa, ese IVA fue costo (no recuperable).
Financiamiento	Por determinar
Uso actual	Por definir

P3 — TRIBUTACIÓN DEL ARRIENDO

Al no tener beneficio DFL2, cualquier arriendo de P3 tributa como renta de 1ª Categoría, independientemente de si está amoblada o no:

Escenario	IVA	Renta	Observación
No amoblado	No	1ª Cat. IDPC — Art. 20 N°1	Sin INR (no es DFL2)
Amoblado / Airbnb	Sí — 19%	1ª Cat. IDPC	IVA + Renta. Requiere inscripción IVA.

P3 — VENTA A MEDIANO PLAZO

Mayor valor — Propiedad 3	
Régimen	Art. 17 N°8 b) LIR — PN sin contabilidad completa
Plazo para INR	Adquirida en 2026 → desde 2027 cumple el mínimo de 1 año. Venta a no relacionado. INR hasta el saldo disponible de las 8.000 UF globales.
Costo tributario	Precio adquisición 2026 reajustado por IPC + mejoras declaradas al SII

INR disponible	Depende de cuánto ya se haya consumido con las ventas de P1 y P2. Si se vende P3 después de P1 y P2, podría quedar saldo reducido.
IVA en venta	Riesgo de habitualidad crece al ser la 3ª venta. Ver sección de alertas.

PROPIEDAD 4

Departamento — Promesa de Compra

Entrega 1er Semestre 2029 · Sin DFL2 · 4ª Propiedad

P4 — FICHA

DATOS CLAVE — PROPIEDAD 4

Estado	Promesa de compra firmada — aún no se ha escriturado ni entregado
Entrega	1er semestre 2029
Clasificación	SIN DFL2 — es la 4ª propiedad (muy por sobre el límite de 2)
Financiamiento	Por definir (se definirá antes de la escrituración en 2029)
Uso proyectado	A definir al momento de la entrega

P4 — IVA EN LA COMPRA (PROMESA Y ESCRITURA)

La promesa de compra no transfiere el dominio del inmueble. El IVA se devenga normalmente al momento de la **escrituración y entrega del inmueble en 2029**. Sin embargo, si en la promesa se pactan anticipos o cuotas, el SII puede exigir IVA en la medida que se perciban dichos pagos.

IVA en P4

Vendedor habitual	La inmobiliaria o constructora es vendedor habitual → la compra estará afecta a IVA 19%.
Base imponible	Precio de venta MENOS valor de adquisición del terreno (reajustado IPC, sin tope desde 2020). Se debe deducir obligatoriamente el valor comercial del terreno.
IVA pagado como PN	Como persona natural sin empresa, el IVA de la compra es un COSTO directo. No se puede usar como crédito fiscal porque el cliente no es contribuyente de IVA (salvo si tiene empresa).
CEEC	Verificar precio y permiso de edificación. Si el permiso fue solicitado antes del 30.04.2023 y la construcción inició antes del 01.01.2027, podría aplicar CEEC parcial (25%) que reduce el precio final al comprador. Confirmar con la inmobiliaria.
Cuotas de promesa	Si se pagan cuotas anticipadas en 2026–2028, revisar si la inmobiliaria aplica IVA en esas cuotas. Solicitar desglose precio terreno/construcción en el contrato de promesa.

P4 — TRIBUTACIÓN DEL ARRIENDO (DESDE 2029)

Sin beneficio DFL2 (4ª propiedad), cualquier arriendo tributa como renta de 1ª Categoría:

Escenario	IVA	Renta
No amoblado	No	1ª Cat. IDPC — Art. 20 N°1 (no es INR)
Amoblado / Airbnb	Sí — 19%	1ª Cat. IDPC

P4 — VENTA A MEDIANO PLAZO

Mayor valor — Propiedad 4	
Plazo mínimo para INR	La escritura se realiza en 2029 → el plazo de 1 año se cumple desde 2030. Si se vende antes de 2030 (antes de 1 año): IUS 10% sin INR.
INR remanente	Si P1, P2 y P3 ya consumieron parte de las 8.000 UF, el saldo disponible para P4 podría ser mínimo o inexistente. Muy probable que el mayor valor de P4 tribute con IUS 10%.
Riesgo habitualidad	■ Alta alerta: 4 ventas de inmuebles activa fuertemente el criterio de habitualidad del SII. Se recomienda documentar en cada venta la motivación de financiar vivienda personal.
IVA en la venta	Si el SII califica habitualidad en las 4 ventas, aplicaría IVA. Planificar tiempos.

P4 — OPORTUNIDAD: EMPRESA PARA RECUPERAR IVA

Dado el IVA que pagará en la compra de P4 (2029), el cliente podría evaluar adquirirla mediante una **sociedad inmobiliaria** para recuperar ese IVA:

- La empresa como contribuyente de IVA convierte el IVA de la compra en **crédito fiscal**.
- Si acumula remanente por 2+ meses, puede solicitar devolución vía **Art. 27 bis** (Formulario N°3280, plazo SII 20 días hábiles, silencio positivo).
- Alternativa: imputar el remanente a PPM u otros impuestos fiscales.
- **Contrapeso:** si P4 está en empresa con contabilidad completa, el mayor valor en su venta tributa con IDPC + IGC, sin INR de 8.000 UF.
- Decisión depende del monto del IVA a recuperar vs. la ganancia esperada. Recomendable análisis de flujo de caja comparativo antes de la escrituración en 2029.

ESTRATEGIA DE VENTA — 4 PROPIEDADES

El objetivo de vender las 4 propiedades para comprar un departamento personal requiere una planificación cuidadosa para maximizar el uso del INR de 8.000 UF y minimizar el riesgo de habitualidad.

LÍMITE GLOBAL DE 8.000 UF — INR

Cómo funciona el límite de 8.000 UF	
¿Qué es?	Límite acumulado de por vida por persona natural: el mayor valor total en ventas de bienes raíces que puede quedar como INR es 8.000 UF. Se acumula a lo largo de todas las ventas.
Hasta 8.000 UF acumuladas	INR — sin impuesto. No se declara.
Exceso sobre 8.000 UF	Opción A: Impuesto Único Sustitutivo (IUS) 10% — conveniente si la tasa marginal IGC es alta. Opción B: IGC/IA según tasas progresivas — puede reliquidar por años. Elegir según contexto.
Condición de plazo	≥ 1 año desde adquisición (no agrícola) + venta a no relacionado. Si P3 fue adquirida en 2026, cumple el plazo desde 2027.
P4 y el plazo	Escriturada en 2029 → plazo de 1 año se cumple en 2030. Si se vende antes: IUS 10% sin INR.

RIESGO DE HABITUALIDAD — 4 VENTAS

■ Vender 4 propiedades activa fuertemente el criterio de habitualidad del SII

■ El SII puede calificar al cliente como vendedor habitual si vende múltiples inmuebles en períodos cercanos, especialmente si son de naturaleza similar.

■ Consecuencias de la habitualidad: IVA en las ventas (19%) + pérdida del INR (mayor valor tributaría como renta Art. 20 N°5: IDPC + IGC).

■ Cómo mitigar el riesgo: (a) espaciar las ventas en el tiempo; (b) documentar en cada escritura que la motivación es financiar vivienda personal; (c) no vender las 4 en el mismo año calendario.

ORDEN DE VENTA SUGERIDO

Orden	Propiedad	Motivo estratégico
1°	P2 — DFL2 Ñuñoa	Si tiene menor ganancia, usar parte del INR con menor costo. Libera el crédito hipotecario. Verificar plazo mínimo 1 año.
2°	P3 — Ñuñoa (adq. 2026)	Plazo de 1 año cumplido desde 2027. Sin DFL2 pero INR disponible. Vender con suficiente distancia temporal de P2.

3°	P1 — DFL2 Airbnb	Si tiene mayor valorización, conviene vender después de consumir parte del INR en P2/P3. Evaluar si el exceso va a IUS 10% o IGC.
4°	P4 — Promesa (2029)	Escriturada en 2029. Esperar al menos hasta 2030 para cumplir plazo de 1 año. Probable que supere el INR restante → prever IUS 10%.

✓ **Recomendación adicional: llevar registro tributario del costo de cada propiedad (precio adquisición + mejoras declaradas al SII) para calcular con precisión el mayor valor imponible al momento de cada venta.**

CUADRO RESUMEN — LAS 4 PROPIEDADES

Aspecto	P1 — DFL2 Airbnb	P2 — DFL2 Ñuñoa	P3 — Ñuñoa 2026	P4 — Promesa 2029
DFL2	✓ Sí (1ª)	✓ Sí (2ª)	✗ No (3ª)	✗ No (4ª)
IVA en compra	Según vendedor	Según vendedor	Sí si compró a habitual (2026)	Sí — inmobiliaria (2029)
IVA en arriendo	✓ Sí — amoblado	Solo si amoblado	Solo si amoblado	Solo si amoblado
Renta arriendo	1ª Cat. (no INR — amoblado)	INR si no amoblado	1ª Cat. (sin DFL2)	1ª Cat. (sin DFL2)
INR en venta	✓ Hasta saldo 8.000 UF	✓ Hasta saldo 8.000 UF	✓ Hasta saldo (adq. 2026)	✓ Saldo remanente (desde 2030)
Plazo mínimo venta	≥ 1 año desde adquisición	≥ 1 año desde adquisición	≥ 1 año desde 2026 (cumple desde 2027)	≥ 1 año desde escritura 2029 (desde 2030)
Riesgo habitualidad	Bajo (aislada)	Bajo	Medio (3ª venta)	Alto (4ª venta)
IVA en venta	No si PN no habitual	No si PN no habitual	Riesgo medio	Riesgo alto

ALERTAS Y ACCIONES PRIORITARIAS

URGENTE	1. IVA Airbnb P1 no declarado	Si el cliente arrienda P1 vía Airbnb sin emitir boleta/factura ni inscripción IVA, está en incumplimiento. Regularizar con el SII a la brevedad para evitar multas e intereses.
URGENTE	2. Verificar si P3 generó IVA en la compra (2026)	Si P3 fue adquirida a una constructora/inmobiliaria en 2026, se pagó IVA. Confirmar si ese IVA fue correctamente documentado y si hay algún saldo recuperable.
IMPORTANTE	3. DFL2 agotado en P3 y P4	P3 y P4 no tienen beneficio DFL2. Sus arriendos siempre tributan como renta 1ª Categoría. Considerar esto en el análisis de rentabilidad de cada propiedad.
IMPORTANTE	4. Promesa de compra P4 — revisar IVA en cuotas	Si se pagan anticipos o cuotas por P4 antes de la escritura, revisar si la inmobiliaria aplica IVA en esos pagos. Solicitar desglose terreno/construcción en el contrato de promesa.
IMPORTANTE	5. Evaluar empresa para P4 (Art. 27 bis)	Antes de escriturar P4 en 2029, analizar si conviene adquirirla mediante sociedad para recuperar el IVA de la compra vía Art. 27 bis (devolución en 2 meses).
PLANIFICAR	6. Registro de costos y mejoras — 4 propiedades	Llevar registro del precio de adquisición reajustado por IPC y mejoras declaradas al SII para cada propiedad. Esto reduce el mayor valor imponible al vender.

PLANIFICAR	7. Espaciar las 4 ventas — riesgo de habitualidad	No vender las 4 propiedades en el mismo año ni en períodos muy cortos. Documentar en cada escritura la motivación: financiar compra de vivienda personal.
OPORTUNIDAD	8. Optimizar uso del INR de 8.000 UF	Calcular la ganancia esperada de cada propiedad. Comenzar por las de mayor ganancia para usar el INR donde el ahorro fiscal sea máximo. El límite es acumulado y vitalicio.

NOTA LEGAL: Informe elaborado con fines de asesoría tributaria, basado en el material del Magíster en Dirección Tributaria UVM y la legislación vigente (DL 825, DL 824, Ley N°21.210/2020, Ley N°21.420/2022, DFL N°2/1959, Art. 27 bis DL 825). No constituye opinión legal formal. Verificar circunstancias específicas con asesor tributario antes de tomar decisiones. La habitualidad es facultad exclusiva del SII.